



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12717/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), in proprio e in qualità di legale
rappresentante di

Controparte_1 (C.F.
P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. SIRONI EMANUELA e dell'avv. VAILATI FABIO
(*C.F._2* VIA TURATI, 8 20121 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA TURATI
8 20121 MILANO presso il difensore avv. SIRONI EMANUELA

ATTORI

contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. BUZZONI
BENEDETTA JOLE MARIA STEFANIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE,
1 20122 MILANO presso il difensore avv. BUZZONI BENEDETTA JOLE MARIA STEFANIA

Controparte_3 (C.F.
P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. MERLO ALBERTO e dell'avv. LEPRI FABIO e dell'avv.
MARTINEZ ANTONELLO SILVERIO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 20129
MILANO presso il difensore avv. MERLO ALBERTO

CONVENUTI

Oggetto: Diffamazione a mezzo trasmissione televisiva

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente

Motivi della decisione

1. Lo svolgimento del processo e i fatti di causa

Con atto di citazione del 21 marzo 2022 ^{Parte_1} in proprio e in qualità di Amministratore Unico della ^{Parte_2} ha convenuto in giudizio la sig.ra ^{Controparte_2} e [...] ^{Controparte_3} (in forma abbreviata ^{Cont}, affinché, previo accertamento della natura diffamatoria ed illecita del servizio “*Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?*” mandato in onda il 30 marzo 2021 dalla trasmissione televisiva “Le Iene Show” e delle dichiarazioni in esso contenute, le convenute fossero condannate in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (quantificati in € 60.000,00 per ^{Parte_1} ed € 550.000,00 per ^{Parte_2}). L'attore ha chiesto, inoltre, che fossero inibiti a ^{Cont} la riproduzione, l'uso, la pubblicazione, la diffusione e la comunicazione del servizio e ^{Cont} fosse condannata a rimuovere il contenuto. Infine, ha richiesto ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza.

Secondo la ricostruzione di parte attrice, il suddetto servizio televisivo - che asserisce essere interamente basato sulle dichiarazioni della sig.ra ^{CP_2} - avrebbe “*l'evidente ed unica finalità di confermare quanto (falsamente) riferito dall'intervistata e di gettare discredito su ^{Parte_2} e sul Signor ^{Parte_1}*”, essendo diretto a denunciare la condotta ingannevole (se non addirittura illecita e truffaldina) tenuta dall'attore. Nello specifico, dal servizio trasparirebbe chiaramente il fatto che la società attrice (ed il signor ^{Parte_1} indirettamente) inganni sistematicamente i propri clienti - aspiranti modelli/attori - promettendo loro inesistenti occasioni di lavoro nel mondo dello spettacolo e/o della moda.

L'attore ha allegato che, immediatamente dopo la messa in onda del servizio, lo stesso è stato definito dagli spettatori “truffatore” se non addirittura “ladro”, che gli spettatori della trasmissione si sono sentiti legittimati ad inviare e-mail di insulti e minacce, riservandosi azioni civili e penali, e che la società - costituita nel gennaio 2018 - ha dapprima dovuto chiudere gli uffici e cessare ogni attività, per poi essere messa in liquidazione il 13 giugno 2022.

Parte attrice ha lamentato di aver pertanto subito un danno non patrimoniale *sub specie* di danno all'immagine ed alla reputazione, quale conseguenza immediata e diretta della messa in onda del servizio nel corso della trasmissione televisiva “Le Iene Show” ed attualmente visibile sul sito internet de “Le Iene”, nonché danni di natura patrimoniale riconducibili al mancato guadagno causato dalla cessazione di ogni attività della ^{Parte_2}

La sig. ^{Controparte_2} si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese attoree. Nello specifico la convenuta – pur confermando la corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese nell'intervista - ha sostenuto che il servizio trasmesso non è interamente basato sull'intervista concessa e le dichiarazioni rilasciate sono state rielaborate da ^{Cont} nel montaggio con video ed immagini già in possesso di quest'ultima, da ciò conseguendo l'esonero da responsabilità per le richieste risarcitorie formulate nei suoi confronti. In subordine, la signora ^{CP_2} ha poi chiesto la manleva di ^{Cont} nell'ipotesi di accoglimento delle domande attoree.

Anche ^{Cont} si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attore, eccependo la legittimità del proprio comportamento in quanto espressione del diritto di cronaca e di critica su fatti di pubblico interesse originati da segnalazioni pervenute in redazione ed in seguito verificate.

Scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c. e precisate le rispettive conclusioni in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del 26.3.2024, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.

Ai fini dell'accertamento delle violazioni lamentate dall'attore, è opportuno ricostruire in fatto i termini della vicenda nella quale si colloca il servizio televisivo di cui è causa, andato in onda sul canale Italia1 il **30 marzo 2021** nel corso della **trasmissione televisiva "Le Iene"**.

Va premesso che il servizio trasmesso e tuttora disponibile online sul sito della trasmissione televisiva, è realizzato mediante l'uso di parti dell'intervista rilasciata dalla signora **CP_2** di alcune riprese effettuate nel 2021 e di spezzoni di precedenti servizi realizzati dalla medesima trasmissione nel 2012 e nel 2016 (così come riportato in sovraimpressione nel video e come peraltro risulta dalla diversa qualità delle immagini trasmesse).

Il servizio è suddiviso in tre parti: la prima introduttiva, la seconda di "verifica" con riprese all'interno dell'agenzia, e la terza conclusiva, nella quale la trasmissione trae le proprie conclusioni.

Nella **parte introduttiva** viene presentato al telespettatore il signor **Parte_1**

All'apertura del servizio l'inviata de Le Iene (**Testimone_1**) afferma *"È proprio vero il detto: il lupo perde il pelo ma non il vizio"*, con successiva inquadratura della signora **CP_2** che conferma quanto appena detto *"Io vi ho contattati perché ho lavorato con **Pt_1** e so che lui sta facendo le stesse cose che ha sempre fatto in tutti questi anni"*.

A questo punto vengono trasmesse immagini di un precedente servizio, nel quale la voce fuori campo recita *"Ve lo ricordate **Pt_1** ? È dal 2012 che gli stiamo dietro. Sono anni che continua ad aprire nuove agenzie per modelle, facendo sempre le stesse promesse"* seguite dalle riprese, risalenti al 2012, nelle quali il signor **Parte_1** prometteva ad un cliente garanzie di lavoro. Dopo aver precisato che le promesse del signor **Parte_1** erano ovviamente legate al pagamento di un prezzo, viene nuovamente inquadrata la sig. **CP_2** che dichiara *"io non voglio più che persone buone, che magari non riescono ad arrivare a fine mese, si indebitino per arricchire una persona come lui che gioca sui sogni dei ragazzi"* e la voce narrante prosegue sottolineando *"perché da quello che ci racconta **CP_2** , che ha lavorato con lui come receptionist per un anno, [...] da una parte lui garantiva guadagni e lavoro"*, con immediata sovrapposizione di riprese del sig. **Parte_1** (sempre risalenti al 2012) nelle quali quest'ultimo ribadiva la garanzia di lavoro e recupero dei soldi spesi.

A questo punto, la sig. **CP_2** riferisce *"questi ragazzi non hanno mai concretamente lavorato. Ti dico il massimo "lavoro" che hanno fatto è andare come pubblico in qualche programma TV, ma il pubblico non viene pagato. Lavoro concreto che dici "quel ragazzo ha fatto quella pubblicità" no"*. La voce narrante sottolinea come *"insomma, a detta di **CP_2** , il nostro **Pt_1** non è cambiato"*.

A conferma dell'assenza di cambiamento nel *modus operandi* di **Parte_1** viene mostrata la conversazione tra la sig. **CP_2** e l'inviata della trasmissione, nel corso della quale la convenuta espone *"una volta **Pt_1**] mi ha raccontato "no guarda, noi, queste bestie, dobbiamo sfruttarle, questi sono degli animali, non capiscono un c..." (c'è un bip) e, "parlando dei ragazzi e delle ragazze che venivano in agenzia"*, riferisce come *"per lui erano le bestie o gli animali, a seconda di come gli girava"*. In risposta poi alla domanda dell'intervistatrice se avesse chiesto al sig. **Parte_1** spiegazioni di tale comportamento, la stessa risponde *"sì, certo che ci ho anche provato, però lui ha detto "questo è*

l'unico modo in questo mondo per fare soldi veloci", ho detto "però non sono soldi puliti" e lui "chi se ne frega, l'importante è fare i soldi". Secondo quanto affermato nel video dalla sig. CP_2 Parte_1 [...] sarebbe arrivato a guadagnare "anche 40.000 al mese, più della metà in nero" e quest'ultimo ne avrebbe parlato serenamente "anche vantandosi, perché lui si vantava dicendo che "questi son tutti scemi, guarda cosa riesco a fargli fare".

Le dichiarazioni rese dalla sig. CP_2 vengono nuovamente supportate abbinando uno spezzone del servizio del 2012 accompagnato dalla frase *"ed effettivamente sentite quale era il suo vero pensiero mentre istruiva le collaboratrici su come spillare i soldi ai ragazzi"*, nel quale il signor Parte_1 affermava *"perché alla fine sono ragazzi che, parliamoci chiaro, non sfileranno mai, non faranno mai servizi fotografici, non faranno mai niente"*.

Il servizio prosegue con la sig. CP_2 che espone il *modus operandi* di Parte_1 *"funziona così. Vuoi essere un nostro volto nuovo, fare modella, attrice, fotomodella, compili un campo con tutti i tuoi dati e alleggi una o due foto. Io dovevo richiamare chiunque. Anche se ci fosse stata la foto di Miss Piggy dei Muppets, tanto per dirtene una, io avrei dovuto richiamarla. Perché l'importante era andare sul numero"*, ribadito dalla giornalista *"l'inganno iniziava già dalla prima selezione, in cui faceva credere ai ragazzi di essere tra i pochi eletti"* e seguito da riprese - sempre effettuate nel 2012 - nelle quali il sig. Parte_1 riferisce al cliente *"perché noi, ti dico, di gente ne proviamo tanta. Arrivare ad un esito di questo livello non è proprio da tutti i giorni"*, confermando poi, rivolto alle collaboratrici *"Non è che facciamo una vera e propria selezione. Nel senso che quelli che vengono qua, noi alla fine li prendiamo tutti. Può arrivare la ragazza di un metro e 20, 80 chili di peso, che dice "voglio fare la modella" va bene. Ovviamente la nostra fonte di guadagno è il book, il corso e il sito internet. Non è che stiamo a guardare il provino per vedere se veramente puoi o non puoi fare questo tipo di lavoro"*.

La parte introduttiva si conclude con la voce narrante che ribadisce *"chiaro? Prendono tutti, perché la realtà è che i soldi vengono dal book e dal corso che fanno fare ai candidati"*, aggiungendo che *"oggi Pt_1 ha aperto l'ennesima nuova agenzia e questa volta è tutta sua: amministratore e socio unico. Ma continuerà ad usare i soliti metodi o ha messo la testa a posto? Andiamo a fare una controllatina"*.

La seconda parte del servizio è poi dedicata alla **verifica dell'attività effettivamente svolta all'interno dell'agenzia** (la Parte_2 aperta nel 2018 dallo stesso Parte_1 quale socio unico e operante nel medesimo settore delle precedenti).

Ciò che il servizio mira a far emergere è l'assoluta corrispondenza di quanto detto durante i colloqui dalle collaboratrici dell'agenzia con quanto già mostrato nel precedente servizio del 2012 – sottolineando altresì l'incremento dei prezzi rispetto al passato - e soprattutto con la segnalazione inviata dalla sig. CP_2 nello specifico, dopo un provino con riprese fatte in corridoio con un cellulare, le collaboratrici dell'agenzia rappresentano all'aspirante modella che in caso di esito positivo i risultati in termini di lavoro nel settore (cioè casting e provini) sarebbero stati certi con le marche più prestigiose, previo acquisto di un book fotografico e un corso di portamento per modelle.

La mera attività di vendita di corsi e book fotografici rispetto ad asserite promesse dell'agenzia viene poi stigmatizzata da ulteriori affermazioni della sig. CP_2 che conferma *"facevano anche i book nel mio ufficio"*. Prosegue poi la voce narrante riferendo che *"tanto, a detta di CP_2, queste foto non andranno da nessuna parte. Mai un casting?"*, confermato dall'intervistata *"no. I soldi arrivavano solo da book e corsi"* [senza alcuna proposta di casting] *"io glielo avevo anche detto: "ma perché almeno*

non mandarli ai casting?” Lui aveva detto: “Ma chi se ne frega”. Per lui l’importante è quando avevano pagato il book, basta”.

Viene poi illustrata la differenza rispetto agli anni precedenti: ora l’agenzia (vale a dire *Parte_2*) vuole conoscere la professione svolta dai genitori degli aspiranti modelli/attori poiché, come riferito dalla sig. *CP_2* “loro si ritirano, fanno finta di analizzare questa scheda, e cominciano a fare i loro commentini: “Ah è così. Ma questa dove vuole andare? È vecchia, è grassa, è brutta...” In realtà il focus è uno: vedere che lavoro fanno i genitori e quindi capire quanto potrebbero spillare”. Tutto ciò viene confermato dalle riprese effettuate in occasione del servizio *de quo*, ove alle due aspiranti modelle inviate dalla trasmissione viene richiesto un prezzo differente a seconda delle loro condizioni economiche (€ 2.600,00 per la prima - con padre imprenditore e mamma broker assicurativo - ed € 1.200,00 per la seconda - con padre ex operaio disoccupato e madre casalinga -), come confermato anche dalla testimonianza della sig. *CP_2* che afferma “In base a quanto guadagnavano i genitori decidevano il prezzo: “Ah beh, tuo padre fa l’ingegnere allora 2.500,00 - 3.000,00 €, se tuo papà fa l’operaio poteva arrivare a 1.500 €”.

A questo punto nel servizio la voce narrante precisa “Noi avevamo fatto anche un’altra prova, organizzando un incontro con una vera casting in cerca di ragazzi per un nuovo programma. Questo per capire quanto lavorino realmente le modelle dell’agenzia. E sentite come esordiscono”. Seguono riprese del 2016 dalle quali emerge come in concreto nessuna delle ragazze avesse una qualche esperienza lavorativa, limitata, al massimo, alla presenza come parte del pubblico in qualche programma televisivo.

La terza ed ultima parte conclude il servizio per confermare l’immagine fornita in apertura di *Parte_1* [...] Vengono infatti proposti, in rapida sequenza tra loro, spezzoni di **interviste al sig. *Parte_1*** del 2012 e del 2016 (che secondo la ricostruzione di parte attrice coincidono più che altro con uno scambio di accuse e insulti tra le parti), nonché l’ultima intervista al sig. *Parte_1* il quale - pur con calma e diversamente da quanto accaduto nel corso dei precedenti servizi - respinge ogni addebito, dichiarando che l’agenzia eroga semplici servizi e che il prezzo dei medesimi è commisurato a quanto erogato.

Il servizio si conclude con l’affermazione dell’inviata *Testimone_1* che ricorda come la citata agenzia, in concreto, venda (solo) “book e corsi di formazione”.

2. La valutazione della lesione del diritto all’onore e alla reputazione

Ritiene questo Giudice che non sussista, nel caso in esame, la dedotta violazione del diritto all’onore e alla reputazione dell’attore *Parte_1* (in proprio e in qualità di amministratore unico della *Parte_2*).

Le domande formulate dalla difesa di parte attrice sono pertanto infondate e devono essere integralmente rigettate.

In primo luogo, si osserva che il programma televisivo “Le Iene” - la cui redazione ha trasmesso i video oggetto di causa - costituisce legittima espressione del cosiddetto “**giornalismo di inchiesta**”.

Ebbene, il giornalismo di inchiesta è caratterizzato dal fatto che l’acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne (cfr. Cass., 9.07.2010, n. 16236).

Il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost. (secondo cui *"tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione"*) nonché della Legge Professionale n. 69 del 1963, art. 2 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista) è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla CEDU e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti).

Quest'ultima, in particolare, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che *"il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato"*.

La Suprema Corte ha, in più occasioni, affermato che al giornalismo di inchiesta, quale species più rilevante della attività di informazione, *"va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia; venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. n. 69 del 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista."* (Cass., 16.02.2021, n. 4036).

Il giornalismo di inchiesta deve, inoltre, ritenersi legittimamente esercitato qualora: 1) sussista un oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti e avvenimenti socialmente rilevanti; 2) venga usato un linguaggio non offensivo; 3) non siano violate la correttezza professionale e le regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali (cfr. Cass. 9.07.2010, n. 16236).

Grava, poi, - ex art. 2697 cod. civ. - sul giornalista l'onere della prova circa l'esistenza dei presupposti per ritenere integrata l'esimente del diritto di critica e, in particolare, l'onere di provare il rispetto dei requisiti della verità (sia pure non assoluta bensì ragionevolmente putativa in quanto frutto di un serio lavoro di ricerca delle fonti da cui proviene), continenza e pertinenza.

Ebbene, nel caso in esame la difesa di parte convenuta ^{Cont} ha documentalmente (tramite, in particolare, il deposito della chiavetta USB relativa al servizio questione) assolto al suddetto onere; per tale ragione non è stato ritenuto necessario espletare l'istruttoria orale che nulla avrebbe aggiunto rispetto a quanto emerso dalle prove documentali fornite dalla difesa della convenuta.

In particolare, il servizio televisivo (trasmesso in data 30.03.2021) - asseritamente diffamatorio - intitolato *"Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?"* (cfr. chiavetta USB depositata agli atti sub doc. 3 di parte convenuta ^{Cont}, ha tratto origine da una segnalazione della sig. ^{Controparte_2} che raccontava di aver lavorato in passato con ^{Parte_1} [...] evidenziando le modalità con le quali il medesimo si rapportava con gli aspiranti modelli nella sua attività (cfr. doc. 4 della convenuta). In apertura del servizio, l'inviata ^{Testimone_1} racconta come lo stesso ^{Parte_1} fosse già stato oggetto di precedenti servizi andati in onda

nel 2012 e nel 2016 (e all'uopo ritrasmessi a spezzoni), dai quali emerge nella sostanza che, nell'ambito delle agenzie di modelle, veniva promessa alle aspiranti tali una sorta di garanzia di lavoro e guadagni, che passavano però dalla realizzazione di servizi (book fotografici e corsi) a pagamento. Sempre a detta dell'intervistata, le persone che si erano rivolte al **Parte_1** non avevano svolto, in concreto, alcuna attività lavorativa né ricevuto proposte nel campo della moda o nello spettacolo, limitandosi, in alcuni casi, solo ad essere chiamate come pubblico in qualche trasmissione. Addirittura la sig. **CP_2** riferisce che, nonostante le proprie rimozioni circa queste modalità di approccio al lavoro, il **Parte_1** aveva replicato che quello era l'unico modo per conseguire guadagni facili e veloci. A riprova di ciò viene mostrato un filmato del 2012, all'interno del quale il **Parte_1** confidava alle proprie collaboratrici quanto segue: *“perché alla fine sono ragazzi che - parliamoci chiaro - non sfileranno mai, non faranno mai servizi fotografici, non faranno mai niente”*. La sig. **CP_2** evidenzia quindi il *modus operandi* adottato dall'attore: dopo la compilazione di un modulo con allegate foto, tutti i candidati, indistintamente, venivano richiamati senza operare alcuna selezione a monte (nei servizi realizzati in precedenza lo stesso **Parte_1** ammetteva: *“Non è che facciamo una vera e propria selezione. Nel senso che quelli che vengono qua, noi alla fine li prendiamo tutti. Può arrivare la ragazza di un metro e 20, 80 chili di peso, che dice “voglio fare la modella” ... va bene. [...] Non è che stiamo a guardare il provino per vedere se veramente puoi o non puoi fare questo tipo di lavoro”*), atteso che la principale fonte di guadagno dell'agenzia era costituita da *“il book, il corso e il sito internet”*. A questo punto l'inviata, forte del fatto che ora il **Parte_1** figurasse come amministratore e socio unico di una nuova agenzia operante sempre nel medesimo ambito (la **Parte_2** **[...]** aperta nel 2018, si chiede se nel frattempo fosse cambiato o meno il suddetto *modus operandi* dell'attore. In risposta a tale domanda, vengono mostrate le riprese all'uopo eseguite nella sede della **Parte_2** dalle quali si evince chiaramente che, dopo un provino registrato in corridoio con un cellulare, le collaboratrici dell'agenzia rappresentavano all'aspirante modella che in caso di esito positivo i risultati (cioè casting e provini) sarebbero stati certi con le marche più prestigiose, *“ovviamente”* previo book fotografico e un corso (*“se sarai un sì ti devi fare un book fotografico”, “se sarai un sì devi imparare a camminare”*). La differenza rispetto al passato, però, era il costo del servizio offerto che, come emerge dai filmati andati in onda, era strettamente legato alle possibilità economiche dei genitori delle aspiranti modelle: esso variava infatti dai 2.600,00 euro - in caso di padre imprenditore e mamma broker assicurativo - ai 1.200,00 euro - in caso di padre ex operaio disoccupato e madre casalinga. L'inviata mostra poi una ulteriore prova ottenuta dalla trasmissione inviando all'agenzia una vera richiesta di casting, mirata alla ricerca di ragazzi per un nuovo programma, da cui era emerso come in concreto nessuna delle aspiranti modelle avesse conseguito una qualche esperienza lavorativa (limitata, al massimo, alla presenza come pubblico in qualche programma televisivo). A questo punto l'inviata si reca personalmente dal sig. **Parte_1** per contestargli quanto sopra e questi (reagendo in maniera più pacata rispetto a quanto accaduto nel 2012 e nel 2016) dichiara che l'agenzia presta semplici servizi e che il prezzo dei medesimi è commisurato a quanto erogato, negando nella sostanza quanto emerso nel corso del servizio, compreso il fatto di assicurare lavoro a coloro che si rivolgono all'agenzia (evidenziando, inoltre, l'esistenza di comunicazioni PEC con opportunità di casting regolarmente inviate ai propri clienti). Il servizio si conclude con l'affermazione di **Tes_1** **[...]** la quale ricorda che la citata agenzia, in concreto, vende (solo) *“book e corsi di formazione”*. Con riferimento alle dichiarazioni rese a "Le Iene" dalla sig. **Controparte_2** occorre, innanzitutto, rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giornalista ha il dovere di

controllare la verità delle affermazioni del soggetto intervistato e la correttezza della forma espositiva delle stesse, non potendo dunque invocare il diritto di cronaca per il solo fatto di avere pubblicato il testo di un'intervista, riportando "alla lettera" le dichiarazioni del soggetto intervistato aventi carattere diffamatorio.

Tale principio trova tuttavia un limite *"quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore."* (Cass., 16.10.2001, n. 37140).

Nel caso di specie, non può dubitarsi che i fatti oggetto del servizio televisivo trasmesso il 30.03.2021 rivesta un notevole interesse per l'opinione pubblica. Tali fatti concernono, infatti, diritti costituzionalmente garantiti (quali il diritto al lavoro ex art. 4 Cost.) e riguardano problematiche particolarmente sentite nell'ambito di una cospicua parte del mondo giovanile.

Ne discende che - conformemente al richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità - l'intervista alla sig. CP_2 costituisce un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore che è, così, legittimato alla sua trasmissione.

Ciò premesso occorre, ora, verificare se il servizio in oggetto sia conforme ai richiamati principi della verità, contenenza e pertinenza.

Ebbene, il requisito della **verità** (quantomeno putativa dei fatti) è rispettato.

L'invitata de "Le Iene", infatti, - nel predetto servizio - si è limitata a dare fedelmente atto delle modalità operative della Parte_2 e, in particolare, di quanto avvenuto nel corso dei colloqui tenutisi presso gli uffici della stessa.

Si rileva che la difesa di parte attrice non ha mai smentito il fatto che i provini con le persone che si erano rivolte alla società fossero avvenuti in maniera conforme a quanto rappresentato nel servizio in questione. La difesa attorea ha, infatti, unicamente contestato il fatto che la Parte_2 promettesse soldi, lavoro e successo e che il costo dei servizi offerti (book fotografico e corsi di formazione) fosse collegato alle condizioni economiche degli aspiranti modelli e/o attori.

Come si è detto, tuttavia, dal servizio in esame emerge chiaramente che le rappresentanti della [...] Parte_2 assicuravano ai propri clienti il recupero dell'investimento di denaro iniziale tramite il reperimento di concrete attività lavorative che gli stessi avrebbero potuto svolgere nel mondo della moda e dello spettacolo, millantando, per giunta, collaborazioni con diverse aziende note (quali Per_1 [...], Luisa Spagnoli, Sky, Rai e Mediaset). Per di più, come affiora dalle videoregistrazioni dell'incontro organizzato da "Le Iene" tra Parte_2 ed una vera casting in cerca di ragazzi per un nuovo programma, alle domande di quest'ultima se attualmente le aspiranti modelle proposte dall'agenzia stessero lavorando, il sig. Parte_1 rispondeva apertamente che non avevano esperienze nel campo del lavoro, a parte un'unica cliente comparsa come pubblico in un programma televisivo.

Ancora, i filmati andati in onda mostrano chiaramente la distinzione che veniva operata all'interno dell'agenzia in merito alle disponibilità economiche dei clienti: il corrispettivo dei servizi richiesto alle aspiranti modelle varia, infatti, dai 2.600,00 euro - in caso di padre imprenditore e mamma broker assicurativo - ai 1.200,00 euro - in caso di padre ex operaio disoccupato e madre casalinga (proprio in

referimento a quest'ultimo caso, si noti come la collaboratrice dell'agenzia mostrasse preoccupazione per il fatto che l'interlocutrice versasse nelle “condizioni economiche per affrontare un discorso del genere”, con pagamento immediato dell'intero importo richiesto).

Il fatto che le rappresentanti dell'agenzia e il *Parte_1* assicurassero agli aspiranti modelli il recupero dell'investimento di denaro iniziale tramite il reperimento di concrete attività lavorative nel mondo dello spettacolo e che gli attori operassero altresì una vera e propria distinzione nella richiesta del corrispettivo ai clienti in base all'impiego dei genitori, viene inoltre confermato dalle segnalazioni dei clienti di *Parte_2* pervenute alla redazione de “Le Iene” e prodotte sub doc. 6 da *Cont*. Tra le tante, quella di *Tes_2*: “un mese e mezzo fa ho acquistato un book a 1300 euro, pensando che mi potessero far lavorare e che fosse un'azienda seria, sempre con la scusa che con 2 casting avevo già recuperato i soldi”; quella di *Per_2*: “Ho fatto un book fotografico da *Pt_1* della *Parte_2* non mi ha mai chiamato né mai fatto un provino mi ha fatto pagare il book 1400 euro esclusi i corsi che non ho fatto per fortuna”; quella di Stefania, che riassume quanto accaduto alla figlia: “L'hanno chiamata il giorno dopo e le hanno detto che aveva passato il provino e che dovevamo rivederci per parlare del famoso book e dei vari corsi che avrebbe dovuto fare per prepararsi a questo mondo. Le cifre richieste sono state le stesse che ho visto nel servizio che avete mandato in onda e non solo la prassi è la stessa, stesse affermazioni stesse frasi stesse promesse...le hanno detto che essendo alta 1.60 non avrebbe potuto sfilare per l'alta moda ma era adatta per tv e pubblicità; mi hanno chiesto che lavoro facevamo io e mio marito e se eravamo disposti ad appoggiare la scelta della *Per_3* con annessi pagamenti e così via...”; quella di *Per_4*: “Purtroppo anche io sono caduta nella loro trappola e li ho pagati 1000 euro per la realizzazione di book fotografico, mi avevano assicurato chiamate per casting che non sono mai arrivate”; quella di *Per_5*: “Vi volevo informare che non fanno neanche il corso per il portamento, ma ti fanno andare due giorni a Milano (tutto a spese nostre ovviamente nel caso tu non fossi di Milano)...Ci avevano promesso corsi dove ci avrebbero insegnato a sfilare in passerella, le pose da tenere ecc. In più il look viene fatto in uno sgabuzzino di fronte la loro agenzia da un finto fotografo e una finta make-up artist... mi hanno scritto tantissime ragazze e a tutte hanno chiesto prezzi differenti”.

In definitiva, è proprio grazie all'accurato lavoro di ricerca sulle fonti – sull'attendibilità delle quali, come si è detto, non è peraltro richiesta una rigorosa verifica nell'ambito del giornalismo d'inchiesta - che nel servizio in oggetto sono state sconfessate le asserzioni di parte attrice.

La difesa di parte attrice non è stata, al contrario, in grado di produrre alcun documento idoneo a smentire quanto riportato nel servizio in questione.

Sotto il diverso profilo del limite della **continenza espositiva**, occorre verificare se nel caso di specie sia stato utilizzato un linguaggio non eccedente rispetto allo scopo informativo e improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni intento denigratorio.

Il limite della continenza, in particolare, comporta moderazione, misura e proporzione nelle modalità espressive che non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale.

Ebbene, dal punto di vista della **correttezza formale** dell'esposizione, il linguaggio utilizzato nel servizio in oggetto è privo di espressioni gratuitamente offensive dell'onore e della reputazione di

Si tenga presente che nel diritto di critica (nell'ambito del quale deve essere inquadrato il servizio in oggetto), è consentito il ricorso a toni aspri, taglienti e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente utilizzati nei rapporti tra privati.

In tale contesto, anche l'utilizzo del titolo - in forma dubitativa - "*Il furbetto dell'agenzia di modelle. Book e corsi a pagamento, ma i casting dove sono?*" per il servizio mandato in onda il 30.03.2021 e pubblicato sul sito internet della trasmissione, si mantiene nei limiti dell'esercizio del diritto di critica ed è indubbiamente strumentale a quel pungente approfondimento sulle tematiche di attualità che caratterizza il programma televisivo "Le Iene".

Occorre, altresì, rilevare che durante il servizio televisivo in oggetto l'odierno attore e l'agenzia di cui è socio unico e amministratore non sono mai stati additati come truffatori, né da parte dell'intervistata

Controparte_2 – che si è limitata ad esporre il modo di operare all'interno dell'agenzia - né da parte della voce narrante o dell'inviata *Testimone_1* - la quale, rivolgendosi direttamente a *Parte_1* ha unicamente domandato a quest'ultimo se ai clienti della *Parte_2* venissero offerte concrete attività lavorative e se il corrispettivo loro richiesto per i book e i corsi di formazione dipendesse dai servizi erogati dall'agenzia ovvero dal lavoro dei genitori.

Si può dunque affermare come, nel corso del servizio in esame, non siano mai stati travalicati i limiti di una esposizione che, seppur si spinga a criticare, non giunge in alcun modo all'insulto o alla gratuita denigrazione degli attori.

D'altro canto, parte attrice ha lamentato genericamente l'“uso di espressioni ed immagini esplicite, allusive ed insinuanti” nonché di “ricostruzioni totalmente infondate ed opportunamente artefatte” da parte di *CP_3* nella realizzazione di “un servizio dal contenuto non veritiero e fortemente diffamatorio”, ma non ha indicato specificamente i termini in cui questo si sarebbe concretizzato.

Dal diverso punto di vista della cosiddetta "**continenza sostanziale**", consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, si è già detto che nei servizi in oggetto si sono messe in evidenza esclusivamente le modalità operative della *Parte_2* : ciò, indubbiamente, costituisce un profilo di assoluto interesse per l'opinione pubblica.

Sulla **pertinenza**, ossia sulla sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica, si è già affermato che i fatti in oggetto rivestono indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione.

A fronte, pertanto, delle prove documentali fornite dalla convenuta, che consentono di ritenere veri i fatti divulgati con il servizio televisivo esaminato, incontrovertibile la ravvisabilità di un interesse pubblico alla conoscenza dei predetti fatti ed esclusi il superamento del limite della continenza e la violazione delle regole di correttezza professionale, le domande attoree devono essere respinte.

Il servizio televisivo in esame costituisce espressione del legittimo esercizio del giornalismo di inchiesta e del diritto di critica che trovano copertura costituzionale nella libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost.

Le considerazioni finora svolte in merito alla verità dei fatti divulgati con il servizio televisivo esaminato, l'incontestata ravvisabilità di un interesse pubblico alla conoscenza dei predetti fatti e l'esclusione del superamento del limite della continenza in ogni parte del servizio, consentono di superare l'asserita natura diffamatoria anche con riferimento alle dichiarazioni rese a “Le Iene” dalla convenuta *Controparte_2*

Con riferimento alla posizione di quest'ultima, è sufficiente aggiungere che l'asserzione di parte attrice secondo cui il servizio de "Le Iene" sarebbe interamente basato sull'intervista rilasciata dalla sig.

CP_2 è infondata e non corrisponde al vero.

Le dichiarazioni rese da quest'ultima sono infatti state rielaborate in sede di montaggio con video e immagini già in possesso di ^{Cont} e costituiscono solo una parte del servizio televisivo trasmesso, il quale, come già evidenziato, unisce parti dell'intervista rilasciata dalla sig. CP_2 ad alcune riprese effettuate nel 2021 ed a spezzoni di precedenti servizi realizzati dalla medesima trasmissione nel 2012 e nel 2016. Di talché la sig. CP_2 non può ritenersi responsabile per la diffusione del video oggetto della controversia e per la predisposizione ad arte delle sue dichiarazioni, avvenuta – come sopra esposto - secondo verità.

La segnalazione e le dichiarazioni della sig.ra CP_2 hanno, infatti, trovato pieno riscontro nei fatti così come dettagliatamente documentati mediante le videoregistrazioni confluite nel servizio televisivo (regolarmente allegato da entrambe le convenute), che ritraggono in modo chiaro e inequivoco le condotte tenute all'interno dell'agenzia da Parte_1 e dai suoi collaboratori.

Non trova riscontro negli atti di causa nemmeno l'allegazione di parte attrice secondo cui la sig. CP_2 avrebbe falsamente dichiarato di aver lavorato per Parte_1 e Parte_2 in quanto, sia nella segnalazione inviata alla redazione de "Le Iene" sia nel corso del servizio andato in onda, l'intervistata ha affermato di aver lavorato come receptionist in una società che svolgeva attività di creazione book fotografici nonché corsi di formazione e portamento per aspiranti modelli/attori (la 9Nine model S.r.l.), nella quale era agente di moda Parte_1 (*"Io vi ho contattati perché ho lavorato con Pt_1 e so che lui sta facendo le stesse cose che ha sempre fatto in tutti questi anni"*). Nell'intervista confluita nel servizio televisivo, la sig.ra CP_2 ha dunque riportato circostanze di cui era venuta a conoscenza personalmente o tramite quanto le aveva riferito Parte_1 inerenti al comportamento di quest'ultimo e dei suoi collaboratori, ai criteri di selezione dei candidati e a quanto veniva assicurato ai medesimi clienti circa sicure occasioni di lavoro.

Si può quindi concludere che la sig.ra CP_2 nell'intervista rilasciata all'interno di un servizio su un argomento di interesse per la collettività (che costituisce solo una parte della registrazione), ha dichiarato il vero e non ha commesso alcun illecito.

Nessun riscontro documentale avversario prodotto in giudizio avvalora, d'altro canto, la falsità delle sue dichiarazioni.

Le conclusioni ora raggiunte consentono di non procedere oltre nell'accertamento del danno.

Occorre soltanto brevemente sottolineare come nell'ipotesi di pubblicazione di contenuti diffamatori il relativo danno patrimoniale debba essere specificamente provato sia nell'an che nel quantum, non potendo provvedersi, al pari di quanto avviene con riferimento al danno non patrimoniale, alla liquidazione in via equitativa, venendo a mancare il necessario presupposto normativo (ossia l'impossibilità di provare il danno nel suo esatto ammontare).

Ebbene, nel caso di specie le allegazioni e le produzioni della difesa di parte attrice non danno contezza di un effettivo danno verificatosi in relazione al servizio televisivo oggi all'esame del Tribunale, non risultando minimamente documentato il profilo di riconducibilità causale degli allegati danni alla condotta asseritamente diffamatoria delle convenute.

Ancora, per quanto riguarda i danni non patrimoniali, la Suprema Corte ha - in più occasioni - chiarito che *"In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di*

cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima." (Cass., 3.03.2021, n. 8861).

Nel caso di specie, manca totalmente sia una concreta allegazione sia una conferente prova (anche presuntiva) del preteso danno lamentato dagli attori, con la conseguenza che anche le richieste attoree di risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) sono infondate e vanno rigettate.

3. Le spese del giudizio

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensionale svolta, del valore della causa come da domanda e dei valori tabellari *ex* DM 55/2014 come modificati dal DM 147/22..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna gli attori Parte_1 Parte_2 in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuno dei due convenuti, che liquida in complessivi euro 22.426,00 per ciascuno per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 22 agosto 2024

Il Giudice
dott. Valentina Boroni